CADERNO DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

INSTITUTO AMA – ACOLHIMENTO, MENTORIA E ASSISTÊNCIA

CNPJ 48.722.909/0001-80 · São Luís/MA

1. Código de Ética e Conduta
2. Política de Integridade, Antifraude e Anticorrupção
3. Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
4. Política de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Prevenção à Exploração, ao Abuso e ao Assédio Sexual
5. Política de Compras e Contratações
6. Política de Proteção de Dados Pessoais
7. Regulamento do Canal de Denúncias

Instrumentos previstos no art. 5º do Estatuto Social

Versão 1.0 · Aprovada pela Diretoria em [DATA] · Referendada pela Assembleia Geral em [DATA]

PARTE GERAL

DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS POLÍTICAS

1. Finalidade

Este Caderno reúne as políticas institucionais que o Instituto AMA adota por força do art. 5º do seu Estatuto Social. Elas orientam a conduta de todos que atuam em nome do Instituto e demonstram a parceiros públicos, financiadores nacionais e internacionais e órgãos de controle que a entidade possui regras claras de integridade, proteção e boa gestão de recursos.

2. A quem se aplicam

Aplicam-se a: associados; membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; empregados e prestadores de serviço; coordenadores de projetos; voluntários; estagiários; e, no que couber, a fornecedores, parceiros e financiadores, por meio de cláusula contratual ou declaração de ciência.

3. Responsável pela Integridade

A Diretoria designará, por ata, um **Responsável pela Integridade**, que poderá ser membro da Diretoria (preferencialmente não o Tesoureiro) ou colaborador de confiança, com as atribuições de: divulgar as políticas; organizar a capacitação anual; receber e encaminhar denúncias; manter os registros previstos neste Caderno; e propor sua revisão. Para a Política de Proteção à Criança, será designado também um **Ponto Focal de Proteção**, que pode ser a mesma pessoa.

4. Termo de ciência e capacitação

- Todas as pessoas do item 2 que atuem regularmente no Instituto assinarão o **Termo de Ciência e Compromisso** (Anexo I) antes de iniciar suas atividades, ou em até 60 dias da aprovação deste Caderno.
- O Instituto realizará ao menos **uma capacitação por ano** sobre estas políticas, com lista de presença.
- Fornecedores e parceiros recorrentes receberão cópia das políticas aplicáveis e declararão ciência no contrato ou em documento próprio.

5. Descumprimento

O descumprimento sujeita o responsável, conforme a gravidade e o vínculo: o associado ou dirigente, às penalidades do art. 12 do Estatuto; o empregado, às medidas da legislação trabalhista; o voluntário, ao desligamento; o fornecedor ou parceiro, à rescisão do contrato. Isso não exclui a comunicação às autoridades e a reparação de danos.

6. Prevalência e revisão

- Quando um instrumento de parceria, edital ou contrato com financiador trouxer regra mais rigorosa, **prevalece a regra mais rigorosa**.
- As políticas serão revisadas **a cada 2 anos**, ou antes, se houver mudança de lei, exigência de financiador ou ocorrência que revele falha.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, observado o art. 58 do Estatuto.

POLÍTICA 1

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Estatuto Social, art. 5º, I · Constituição Federal, arts. 5º e 227 · Lei nº 9.504/1997, art. 24

1. Valores

Acolhimento, respeito à dignidade humana, transparência, legalidade, impessoalidade, responsabilidade no uso dos recursos e compromisso com a comunidade.

2. Condutas esperadas

- Tratar beneficiários, famílias, colegas e parceiros com cortesia, paciência e respeito.
- Usar os recursos e bens do Instituto apenas nas finalidades a que se destinam.
- Declarar qualquer conflito de interesses e abster-se de decidir sobre ele (Estatuto, art. 53).
- Guardar sigilo sobre informações pessoais de beneficiários e assuntos internos.
- Comunicar ao Responsável pela Integridade ou ao canal de denúncias qualquer irregularidade de que tenha conhecimento.
- Representar o Instituto apenas quando autorizado e sempre com informações verdadeiras.

3. Condutas vedadas

- Qualquer forma de discriminação por origem, raça, cor, etnia, sexo, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião, convicção política ou condição social.
- Assédio moral ou sexual, intimidação ou humilhação de qualquer pessoa.
- **Condicionar atendimento** a qualquer contrapartida: pagamento, voto, filiação, participação religiosa, favores ou trabalho.
- Usar o nome, a marca, os bens ou as atividades do Instituto em benefício próprio, de terceiros ou de campanha político-partidária.
- Fazer proselitismo político-partidário ou religioso junto aos beneficiários durante as atividades.
- Aceitar presentes, vantagens ou favores que possam influenciar decisões (ver item 4).
- Comparecer às atividades sob efeito de álcool ou drogas, ou consumi-los durante elas.
- Divulgar dados pessoais, imagens ou informações sigilosas sem autorização.

4. Presentes e hospitalidade

É permitido aceitar brindes institucionais de baixo valor (até **R$ 100,00**), sem frequência e sem expectativa de contrapartida. Acima disso, o presente deve ser recusado ou incorporado ao patrimônio do Instituto, com comunicação ao Responsável pela Integridade. É sempre vedado receber dinheiro ou vantagem de fornecedor, candidato a contratação ou agente público.

5. Atividade política

Dirigentes e colaboradores podem exercer livremente sua cidadania política em caráter pessoal, mas **não em nome do Instituto.** É vedado ao Instituto doar a partidos ou campanhas (Lei nº 9.504/1997, art. 24), ceder espaço, cadastro de beneficiários ou atividades para fins eleitorais, ou permitir a presença de material de campanha em suas ações.

6. Redes sociais e imagem

Publicações sobre o Instituto devem respeitar este Código, a Política de Proteção à Criança e a Política de Dados. Somente os perfis oficiais falam em nome do Instituto.

POLÍTICA 2

INTEGRIDADE, ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

Estatuto Social, art. 5º, II · Lei nº 12.846/2013 · Decreto nº 11.129/2022 · Lei nº 8.429/1992 · Lei nº 13.019/2014

1. Objetivo

Prevenir, detectar e responder a atos de corrupção e fraude. A Lei nº 12.846/2013 alcança também associações (art. 1º, parágrafo único), e o Instituto pode ser responsabilizado por atos praticados em seu interesse ou benefício.

2. Relação com agentes públicos

- É vedado prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem a agente público ou a pessoa a ele relacionada.
- É vedado pagar "taxa de agilização" ou qualquer valor para acelerar ou facilitar ato público.
- Reuniões com agentes públicos sobre parcerias, editais ou fiscalização devem, sempre que possível, contar com **duas pessoas do Instituto** e ser registradas (data, participantes, assunto).
- É vedado contratar, com recursos de parceria, servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses legais (Estatuto, art. 36, § 6º).

3. Fraude: condutas vedadas

- Apresentar nota fiscal, recibo, lista de presença, foto ou relatório falso ou adulterado.
- Superfaturar preços, simular cotações ou fracionar compras para fugir das faixas da Política de Compras.
- Usar recursos de uma parceria em outra, ou em finalidade diversa da aprovada.
- Registrar beneficiários inexistentes ou atendimentos não realizados.
- Movimentar recursos fora das contas bancárias do Instituto ou em espécie fora das exceções permitidas.

4. Controles internos mínimos

Controle	Como funciona
Segregação de funções	Quem solicita a compra não aprova sozinho; quem recebe o bem ou serviço atesta; o pagamento exige Presidente e Tesoureiro (Estatuto, art. 29, § 1º).
Conta específica	Cada parceria com recurso público ou de financiador que o exija tem conta bancária exclusiva.
Conciliação mensal	O Tesoureiro concilia extratos e documentos todo mês e arquiva a conciliação assinada.
Prestação de contas	Relatórios físico-financeiros nos prazos do instrumento, revisados por pessoa diferente de quem executou.
Fiscalização	Conselho Fiscal examina balancetes semestrais (Estatuto, art. 34) e auditoria independente quando exigida.
Guarda de documentos	Todos os comprovantes por no mínimo 10 anos (Estatuto, art. 49).

5. Resposta a irregularidades

- Toda suspeita é tratada pelo Regulamento do Canal de Denúncias.

- Confirmada a irregularidade, a Diretoria adotará as medidas cabíveis: correção do controle falho, penalidade ao responsável, ressarcimento, devolução de recursos ao concedente ou financiador e, quando houver crime, comunicação às autoridades.
- Se o fato envolver recursos de parceria ou de financiador, o Instituto o comunicará ao concedente ou financiador no prazo previsto no instrumento.

POLÍTICA 3

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Estatuto Social, art. 5º, III · Lei nº 9.613/1998 · Lei nº 13.260/2016 · Lei nº 13.810/2019

1. Objetivo

Evitar que o Instituto seja usado para ocultar recursos de origem ilícita ou para financiar atos ilícitos, e conhecer com quem se relaciona. Esta política é adotada como boa prática exigida por financiadores, ainda que o Instituto não seja, por natureza, uma das pessoas obrigadas pelo art. 9º da Lei nº 9.613/1998.

2. Conheça seu doador, parceiro e fornecedor

Situação	Verificação mínima
Doação de pessoa física ou jurídica acima de **R$ 5.000,00** (individual ou somada no ano)	Identificação completa (nome, CPF ou CNPJ, endereço) e recibo; consulta às listas do item 3.
Doação em espécie	Limitada a **R$ 2.000,00** por doador por ano, com recibo identificado; acima disso, somente por transferência bancária.
Doação anônima	Aceita apenas até **R$ 1.000,00**; acima disso, recusada ou devolvida.
Fornecedor com contrato acima de R$ 10.000,00	CNPJ ativo e consulta às listas do item 3 antes da contratação.
Parceiro ou financiador novo	Consulta às listas do item 3 e verificação da origem dos recursos e de notícias negativas.
Recurso vindo do exterior	Ingresso somente por instituição autorizada pelo Banco Central, com identificação do remetente e contrato ou termo que descreva a finalidade.

3. Listas a consultar

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**CEIS**), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**CNEP**) e Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (**CEPIM**), no Portal da Transparência.
- Lista de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cumprida no Brasil nos termos da Lei nº 13.810/2019.
- Listas exigidas pelo financiador, quando houver.

O resultado é registrado na **Ficha de Verificação de Integridade** (data, pessoa responsável, listas consultadas, resultado), arquivada com o processo.

4. Sinais de alerta

- Doador ou parceiro que se recusa a se identificar ou a informar a origem dos recursos.
- Pedido para devolver parte de uma doação, ou para repassá-la a terceiro.
- Doações fracionadas para ficar abaixo dos limites, ou incompatíveis com o perfil do doador.
- Recursos vindos de países ou pessoas sujeitos a sanções internacionais.

5. Providências

Diante de sinal de alerta, a operação fica suspensa até decisão da Diretoria, que pode recusá-la, devolver os recursos ou comunicar o fato às autoridades competentes (Polícia Federal ou Ministério Público).

POLÍTICA 4

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E PREVENÇÃO À EXPLORAÇÃO, AO ABUSO E AO ASSÉDIO SEXUAL

Estatuto Social, arts. 5º, IV e 54 · Constituição Federal, art. 227 · Lei nº 8.069/1990 (ECA) · Lei nº 13.431/2017 · Lei nº 14.344/2022

Compromisso de tolerância zero

O Instituto AMA **não tolera** nenhuma forma de violência, exploração, abuso ou assédio contra crianças, adolescentes ou adultos atendidos. Toda suspeita é levada a sério e comunicada às autoridades. A proteção do atendido prevalece sobre qualquer outro interesse, inclusive a reputação do Instituto.

1. Alcance

Protege crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade atendidos pelo Instituto, e aplica-se a todos que atuam com eles, inclusive em atividades externas, viagens, ambientes digitais e projetos em parceria.

2. Seleção segura

- Entrevista e verificação de referências de quem vai atuar diretamente com crianças e adolescentes.
- Apresentação de **certidão de antecedentes criminais** por quem atua diretamente com crianças, adolescentes ou pessoas vulneráveis, justificada pela natureza da função.
- Assinatura do Termo de Ciência e Compromisso e participação em capacitação antes de iniciar as atividades.

3. Regras de conduta

Sempre	Nunca
Realizar atividades em locais visíveis, com pelo menos dois adultos responsáveis sempre que possível.	Ficar sozinho com uma criança ou adolescente em local fechado ou fora da vista de outros adultos.
Entregar a criança somente ao responsável ou a pessoa autorizada por escrito.	Transportar criança ou adolescente sem autorização escrita do responsável e da coordenação.
Usar linguagem e contato físico respeitosos e adequados à idade.	Aplicar castigo físico, humilhante ou degradante, ou usar linguagem sexualizada.
Comunicar-se com adolescentes por canais institucionais, com conhecimento dos responsáveis.	Manter contato privado por redes sociais ou mensagens, ou trocar fotos pessoais.
Fazer fotos e vídeos apenas com equipamento institucional e autorização escrita dos responsáveis.	Publicar imagem que exponha a criança, revele moradia ou escola ou a coloque em situação vexatória.

4. Prevenção à exploração e ao abuso sexual (PSEA)

- É proibida **qualquer atividade sexual com menor de 18 anos**, independentemente de consentimento ou de quem tomou a iniciativa.
- É proibido trocar dinheiro, emprego, alimentos, bens, serviços ou atendimento por sexo ou favores sexuais.
- Relações sexuais ou afetivas entre colaboradores e beneficiários adultos são vedadas, por envolverem desigualdade de poder.

- Quem tomar conhecimento de suspeita deve comunicá-la imediatamente.

5. O que fazer diante de uma suspeita ou revelação

Passo	Conduta
1. Acolher	Ouvir com calma, sem julgar e sem fazer perguntas para detalhar o ocorrido; não prometer segredo; registrar as palavras usadas pela pessoa (escuta protegida, Lei nº 13.431/2017).
2. Proteger	Garantir a segurança imediata da vítima; em risco iminente, acionar a polícia (190).
3. Comunicar	Informar **no mesmo dia** o Ponto Focal de Proteção, que comunica imediatamente ao **Conselho Tutelar** e, se for o caso, à polícia ou ao Disque 100. Comunicar é dever legal (ECA, art. 13; Lei nº 14.344/2022).
4. Afastar	Afastar cautelarmente o suspeito de qualquer contato com atendidos até a conclusão da apuração.
5. Registrar	Registro sigiloso, com acesso restrito ao Ponto Focal e à Diretoria.
6. Informar	Comunicar ao financiador ou concedente quando o instrumento exigir, sem expor a identidade da vítima.

Não cabe ao Instituto investigar o crime nem confrontar o suspeito: essa atribuição é das autoridades. A apuração interna limita-se a medidas administrativas e disciplinares.

POLÍTICA 5

COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Estatuto Social, arts. 5º, V e 53 · Lei nº 13.019/2014 · Decreto nº 8.726/2016

1. Princípios

As compras e contratações observam impessoalidade, economicidade, eficiência, publicidade e compatibilidade com os preços de mercado. Como organização da sociedade civil, o Instituto não se submete à lei de licitações, mas deve comprovar que pagou preço de mercado, especialmente com recursos de parcerias.

2. Faixas de valor

Os valores consideram o **total do mesmo objeto no ano ou no projeto**, sendo vedado fracionar compras para enquadrá-las em faixa menor.

Valor estimado	Procedimento	Aprovação
Até R$ 1.000,00	1 orçamento ou pesquisa de preço em site, com impressão arquivada.	Coordenador do projeto
De R$ 1.000,01 a R$ 10.000,00	No mínimo **3 orçamentos** de fornecedores diferentes, sem vínculo entre si.	Presidente ou Tesoureiro
Acima de R$ 10.000,00	Cotação formal: convite por escrito a no mínimo 3 fornecedores, mapa comparativo, verificação de integridade (Política 3) e contrato escrito.	Diretoria, em reunião registrada em ata

3. Exceções justificadas

A dispensa de cotação é admitida, com justificativa escrita e aprovada pela Diretoria, para fornecedor exclusivo, emergência que ponha em risco os atendidos ou o patrimônio, ou contratação de profissional de notória especialização, sempre com comprovação de preço compatível com o mercado.

4. Partes relacionadas

A contratação de associado, dirigente, conselheiro, seus parentes até o 3º grau ou empresas de que participem segue o art. 53 do Estatuto: pesquisa de preços, aprovação pela Diretoria **sem a participação do interessado** e registro em ata, observadas as vedações do instrumento de parceria.

5. Documentação e pagamento

- Nota fiscal ou recibo em nome do Instituto, com identificação da parceria ou do projeto quando exigido.
- **Atesto** do recebimento do bem ou serviço por pessoa diferente de quem fez a compra.
- Pagamento por transferência bancária identificada **na conta do próprio fornecedor**; pagamento em espécie somente nas exceções do instrumento de parceria.
- Arquivo completo do processo (orçamentos, mapa, aprovação, nota, atesto, comprovante) por 10 anos.

Quando o instrumento de parceria ou o financiador estabelecer procedimento próprio, ele prevalece sobre esta Política.

POLÍTICA 6

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Estatuto Social, arts. 5º, VI e 54 · Lei nº 13.709/2018 (LGPD) · Resolução CD/ANPD nº 2/2022

1. Papéis

O Instituto é **controlador** dos dados pessoais que trata. A Diretoria designará um responsável pelo atendimento aos titulares e pela comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), cujo contato será divulgado no site e nas redes oficiais. Como agente de tratamento de pequeno porte, o Instituto pode adotar procedimentos simplificados, na forma da regulamentação da ANPD.

2. Dados tratados e finalidades

Titulares	Finalidades	Base legal principal (LGPD)
Beneficiários e famílias	Cadastro, atendimento, encaminhamentos, prestação de contas de projetos.	Execução de políticas públicas em parceria, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, consentimento quando necessário.
Crianças e adolescentes	Atendimento e registros de atividades.	Melhor interesse; consentimento específico de um dos pais ou responsável para dados de crianças (art. 14).
Associados e dirigentes	Cadastro de associados, eleições, registros obrigatórios.	Cumprimento de obrigação legal e execução do Estatuto.
Empregados, voluntários e prestadores	Contratação, folha, termo de voluntariado.	Execução de contrato e obrigação legal.
Doadores e parceiros	Recibos, prestação de contas, verificação de integridade.	Obrigação legal, execução de contrato e legítimo interesse.

3. Regras de tratamento

- Coletar **somente os dados necessários** para cada finalidade.
- Dados sensíveis (saúde, raça, religião, deficiência) somente quando indispensáveis ao atendimento ou exigidos pelo projeto.
- Uso de imagem e voz somente com autorização escrita específica e revogável.
- Ao compartilhar dados com financiadores ou órgãos públicos, enviar apenas o exigido e, sempre que possível, de forma agregada ou anonimizada.

4. Segurança

- Acesso aos cadastros apenas por quem precisa deles, com senha individual.
- Arquivos digitais em pastas institucionais com controle de permissão; **vedado** enviar listas de beneficiários em grupos de mensagens.
- Documentos físicos em armário trancado na sede.
- Ao fim do prazo de guarda, eliminação segura (fragmentação ou exclusão definitiva).

5. Direitos dos titulares e incidentes

- Pedidos de acesso, correção ou eliminação são respondidos nos prazos da LGPD (art. 19).

- Em caso de vazamento ou acesso indevido que possa causar risco ou dano relevante, o responsável comunica a Diretoria imediatamente; o Instituto comunica a ANPD e os titulares afetados no prazo da regulamentação da ANPD e adota medidas para conter o dano.

REGULAMENTO

CANAL DE DENÚNCIAS

Estatuto Social, art. 5º, parágrafo único

1. Como denunciar

Meio	Endereço
E-mail exclusivo	[EMAIL DO CANAL] (acesso restrito ao Responsável pela Integridade)
Formulário on-line	[LINK], com opção de anonimato
Urna física	Na sede do Instituto, aberta apenas pelo Responsável pela Integridade
Pessoalmente	Com o Responsável pela Integridade ou o Ponto Focal de Proteção

Podem denunciar beneficiários, familiares, colaboradores, parceiros e qualquer pessoa. **A denúncia anônima é aceita.**

2. Tratamento

Etapa	Prazo e responsável
Registro	Número de protocolo informado ao denunciante identificado; registro em livro ou planilha sigilosa.
Triagem	Até **5 dias úteis**. Casos envolvendo crianças ou risco à integridade: **imediato**, pela Política 4.
Apuração	Pela Diretoria; se envolver membro da Diretoria, pelo Conselho Fiscal; se envolver membro do Conselho Fiscal, pela Assembleia Geral. Quem for citado não participa.
Conclusão	Até **30 dias**, prorrogáveis por igual período com justificativa, com relatório e medidas adotadas.
Retorno	Informação ao denunciante identificado sobre a conclusão, sem expor dados de terceiros.

3. Garantias

- **Sigilo** da identidade do denunciante e do conteúdo da denúncia.
- **Proibição de retaliação** contra quem denunciar de boa-fé; a retaliação é falta grave.
- Direito de defesa da pessoa denunciada antes de qualquer penalidade.
- A denúncia sabidamente falsa constitui falta disciplinar.

4. Relatório anual

O Responsável pela Integridade apresenta à Assembleia Geral ordinária, em conjunto com as contas, relatório com o número de denúncias recebidas, sua natureza e as medidas adotadas, sem identificar pessoas.